CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS, Vocal:VALER FERNANDEZ Magali Clarisa FAU 20546303951 soft
Fecha: 20/11/2023 16:14:13,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS, Vocal:CERNA LANDA Edith Carmen FAU 20546303951 soft
Fecha: 20/11/2023 17:07:12,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

Expediente N° : **06078-2020-0-1801-JR-CA-11**
Demandante : **Compañía Minera Santa Luisa S.A.**
Demandado : **OEFA.**
Materia : **Impugnación de Resolución Administrativa.**
Proceso : **Ordinario.**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS, Vocal:BELTRAN PACHECO Patricia Janet FAU 20546303951 soft
Fecha: 20/11/2023 21:48:45,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE

Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS, Secretario De Sala:URETA CASTILLO Elena Milagros FAU 20546303951 soft
Fecha: 21/11/2023 09:04:28,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

I. PARTE EXPOSITIVA:

En Audiencia Pública de fecha 18 de octubre de 2023, es materia de grado el recurso de apelación, interpuesto por la **Compañía Minera Santa Luisa S.A.**, contra la sentencia de primera instancia, expedida mediante Resolución N° 6 de fecha 25 de noviembre de 2022 que declaró **INFUNDADA** la demanda; interviniendo como juez superior ponente la magistrada **Valer Fernández**.

1.1 Los agravios:

La apelante expone como agravios los siguientes argumentos:

1.1 Se ha incurrido en vicio al pronunciarse sobre la cuestión referida a la violación del derecho de defensa, al no poder hacer uso de la palabra en la fecha de la vista de la causa en la que el Tribunal del OEFA expidió cada una de las resoluciones impugnadas. Esa afectación se produjo **como consecuencia de no conocer la fecha de las respectivas vistas por hechos relacionados con la notificación de la resolución respectiva**, así la notificación electrónica fue realizada en una casilla abierta directamente por el Poder Judicial a nombre de ella, que se operativizó para que en ella se pudieran practicar tal notificación pero que, al mismo tiempo, no tuvo acceso a la misma sino muy posteriormente, luego de complementar requisitos para poder acceder a ello.

1.2 En ese sentido, de la lectura de los considerandos de la resolución apelada, se constata que no se pronunció sobre dicha alegación que es relevante para dilucidar este extremo de la demanda, simplemente se afirmó que las resoluciones si fueron notificadas y que no cumplió con presentarse a dicha diligencia, por lo que, es evidente que no se cumplió con el deber de motivación, pues la sentencia, en esencia, ha omitido expresar su análisis (*iter* argumentativo, de hecho y de derecho) y

pronunciamiento (conclusión), sobre la cuestión que fundamenta la pretensión demandada.

1.3 Sobre la cuestión referida a la validez y/o eficacia de las multas, en el presente caso, nunca sostuvo que había cumplido con las medidas correctivas dispuestas por Resoluciones Directorales N° 642 y 828-2017-OEFA/DFSAI materia de este contencioso, **en los mismos términos literales en los que se habían dispuesto en tales resoluciones**, lo que sí ha sostenido es que habían diversas razones fácticas que hacían **inconducente** la ejecución de tales medidas porque era inminente el cambio de ubicación y condiciones de las tuberías de conducción de relaves, **cambios que – una vez realizados - hacían innecesarias e inviables** adoptar las medidas concretas requeridas en la medidas correctivas, por ello resultaba racional sustituir las medidas por otras que no generaran una mayor carga económica al administrado, más aun, los cambios ya se produjeron pero, increíblemente, todavía se mantienen formalmente vigentes las medidas correctivas sobre unas tuberías que ya no se encuentran en el mismo lugar, ni a poca altura de la superficie del suelo ni con el mismo riesgo que una fuga de relave acceda directamente al suelo, en ese sentido, la resolución apelada, repitiendo el argumento de la parte demandada, construye su argumento considerando que las resoluciones administrativas que imponen las medidas correctivas eran cosa decidida no habiéndose negado ello pero el mandato no es **inmodificable, ni de la necesidad de aplicación de una sanción por el incumplimiento del mandato contenido en sus propios términos literales (tal como ocurre con las resoluciones judiciales y administrativas expedidas por las autoridades judiciales).** Es necesario señalar que, en Sede administrativa, no existe una norma similar a la que contiene el artículo 4 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS, un cambio de circunstancias, por ejemplo, o un hecho relevante no suficientemente sopesado y posteriormente acreditado por el administrado, puede y deber suficiente para que la Administración, modifique, no ejecute o deje sin efecto una resolución administrativa.

1.4 Respecto a la pérdida de sustento de las medidas correctivas, en el presente caso, es necesario destacar que las pretensiones han sido formuladas como pretensiones autónomas, con su propia justificación, por lo que, tanto procesalmente como en el *iter* del razonamiento del juzgador, **no necesariamente** las conclusiones adoptadas respecto de las cuestiones en que se fundaban la Primera y Segunda Pretensión Principal, **podían utilizarse como justificación suficiente** para sostener el fallo recaído sobre la Tercera y Cuarta Pretensión Principal, sin embargo**, es eso lo que ocurre en la Sentencia**. Así, el hecho que se considere que las resoluciones directorales de las medidas correctivas tienen la calidad de "cosa decidida" no conlleva

a que su ejecutabilidad y obligatoriedad se mantengan, más aún cuando, por hechos materiales posteriores que han sido reconocidos expresamente en sede administrativa – referido al cambio de ubicación y medio de conducción de los relaves – hicieron que, objetivamente, tales medidas no sólo inconducentes (no sirven a la finalidad para la cual se dispusieron de acuerdo al cambio de circunstancias) sino que devinieron en impracticables en los términos literales en que fueron dispuestas. Finalmente, pero no menos importante cuestionó la manera indebida como el Tribunal del OEFA en las Resoluciones 143 y 144, trató y resolvió el tema fundamental sobre las autorizaciones administrativas mineras que había solicitado y estaba tramitando para lograr el cambio de ubicación de las tuberías de conducción de relave, como cuestión justificante del por qué no correspondía ser sancionada por no haber cumplido con las medidas correctivas en sus propios términos.

1.5 Respecto a las razones para reducir el importe de las multas impuestas, se debe tener presente, que acumuló a su demanda sendas Pretensiones Subordinadas a la Primera Pretensión Principal y a la Segunda Pretensión Principal dirigidas a, en el negado supuesto de tales pretensiones nulificantes fueran desestimadas, en vía del ejercicio de plena jurisdicción, se procediera a determinar si correspondía o no la reducción de las multas impuestas por incumplimiento de las medidas correctiva y, de ser el caso, establecer el monto correspondiente, en ese sentido, no cuestiona, la validez en sí misma de las medidas correctivas, ni tampoco su carácter obligatorio respecto de las medidas correctivas que debía implementar, lo que **sí** ha alegado es que **existieron circunstancias atendibles** para, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, para no ejecutar las medidas correctivas ordenadas dentro del plazo dispuesto por ello por el OEFA, en esas mismas resoluciones administrativas, también se da cuenta que sí había solicitado las autorizaciones necesarias para implementar la reubicación de las tuberías que conducían el relave. Sin embargo, **el Tribunal desestimó tal justificación para dejar sin efecto (o reducir) las multas impuestas porque consideró que el permiso para ejecutar tal reubicación fue solicitado y obtenido *luego* de haber vencido el plazo para cumplir con las medidas correctivas**, en otras palabras, se desprende que el Tribunal **sí habría considerado atendible su alegación si es que hubiera solicitado dicho permiso antes de la aplicación de las medidas correctivas**.

1.6 Sobre la nulidad de los extremos de la sentencia que desestima las pretensiones principales, en ese sentido, en cada caso se ha desestimado las pretensiones accesorias de cada pretensión principal y subordinada, sobre la base del hecho que éstas habían sido previamente desestimadas, no existiendo otro fundamento para su desestimación, en consecuencia, la nulidad de las decisiones recaídas sobre las

pretensiones principales y subordinadas, acarrea inexorablemente la nulidad procesal de las decisiones contenidas en la Sentencia, que desestiman las pretensiones accesorias, por ser éstas dependientes lógico-jurídicamente de aquellas, y por carecer de fundamento autónomo que justifique su desestimación.

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: Es de tener presente que, como mecanismo de control judicial de la legalidad de la actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución, consagra la acción contenciosa-administrativa, a la cual se puede acudir en sede judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado. Dicha disposición encuentra desarrollo legislativo, en el **artículo 1° del TUO de la Ley 27584**, que dice: *"La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.".* Asimismo, en el numeral 228.1, del **artículo 228° del TUO de la Ley N° 27444**[1]**.**

SEGUNDO: En esa línea debe precisarse que, el artículo 3, del mismo TUO antes citado, prescribe los requisitos de validez de todo acto administrativo; en tanto que, su artículo 10, establece lo siguiente:

> ***Artículo 10.- Causales de nulidad***
> ***Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:***
> ***1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.***
> ***2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.***
> *3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.*
> *4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma."* *(resaltado agregado)*

TERCERO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones. Este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el **artículo 33° del TUO de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo**, que establece*: "salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. (…).*

---

1 228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

<u>CUARTO</u>: El recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; y dentro de ese mismo contexto, el aforismo o *brocardo tantum devolutum quantum apellatum*, por el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre el contenido del recurso impugnatorio; esto es, respecto de los agravios y pretensión del apelante, lo que vendrá a constituir los parámetros sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Y en la misma línea, el Principio *Iura Novit Curiae,* por el cual el Juez conoce el derecho y debe aplicar el que corresponda al caso concreto; aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

<u>QUINTO</u>: En el caso de autos, tal como se puede verificar de la Resolución N° 2 de fecha 18 de octubre de 2021[2], se fijó como puntos controvertidos:

> *"1.- Determinar si corresponde declarar la **NULIDAD TOTAL** de la **Resolución Nº 144-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020 y de ser denegada se reduzca el importe de la multa establecida en la mencionada resolución.*
> *2.- Determinar si corresponde declarar la **NULIDAD TOTAL** de la **Resolución Nº 143-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020 y de ser denegada se reduzca el importe de la multa establecida en la mencionada resolución.*
> *3.- Determinar si corresponde dejar sin efecto las medidas correctivas comprendidas en la **Resolución Nº 144-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020.*
> *4.- Determinar si corresponde dejar sin efecto las medidas correctivas comprendidas en la **Resolución Nº 143-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020."*, los cuales fueron integrados mediante resolución N° 4 de fecha 4 de octubre de 2022, debido a la ampliación de la demanda efectuada determinados como puntos controvertidos adicionales: *"(…)*
> *1. **<u>Primera pretensión accesoria a la Primera Pretensión Principal</u>**: En caso se declare fundada la Primera Pretensión Principal, determinar si procede declarar la **NULIDAD** de determinados extremos de la Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE del 26.08.2020 y la Resolución Directoral N° 1761-2019-OEFA-DFAI del 30.10.2019, confirmada en parte por aquella, accesoriamente solicitamos como Primera Pretensión Accesoria de dicha pretensión, Determinar si procede declarar **NULA** la Resolución de Ejecución Coactiva N° 307-2021-OEFA-OAD-COAC del 01.09.2021, notificada el 14.09.2021, por el cual se le requiere el pago de S/. 217,668.00 soles, por concepto de multa impuesta en la Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE, más S/. 5,107.23 soles por concepto de intereses.*
> *2) **<u>Segunda pretensión accesoria a la Primera Pretensión Principal</u>**: En caso se declare fundada la Primera Pretensión Principal, de manera accesoria como Segunda Pretensión Accesoria de la misma, se determine si procede ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA por concepto de indemnización o restitución la suma de S/. 222,775.23 soles, suma igual a la pagada bajo protesta por SANTA LUISA con fecha 22 de setiembre de 2021, por concepto de la multa e intereses ordenada pagar por la Resolución de Ejecución Coactiva N° 307-2021-OEFA-OAD-COAC en ejecución de la mencionada Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE, que confirmó en parte la Resolución Directoral N° 1761-2019-OEFA-DFAI, más los intereses legales correspondientes hasta el día que se produzca el pago de la indemnización o se produzca la restitución.*
> *3) **<u>Pretensión accesoria de la pretensión subordinada de la Primera Pretensión Principal</u>**: En caso se desestime la Primera Pretensión Principal, pero se declare fundada total o parcialmente la Pretensión Subordinada a dicha pretensión, dirigida a obtener la reducción de la multa impuesta por el OEFA mediante la Resolución Directoral N° 1761-2019-OEFA-DFAI del 30.10.2019, confirmada pero reducida en su monto por la Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE de fecha 26.08.2020, accesoriamente se debe determinar si procede ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA, en vía de restitución o devolución, la suma de dinero que se obtenga como diferencia entre el monto definitivo de la multa establecido en sentencia firme y la suma pagada bajo protesto por SANTA LUISA el 22.09.2021, más los intereses legales correspondientes.*

2 Folios 375 del expediente principal.

*4) **Primera pretensión accesoria a la Segunda Pretensión Principal**: En caso se declare fundada la Segunda Pretensión Principal, dirigida a declarar la NULIDAD de determinados extremos de la Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE del 26.08.2020 y la Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI del 15.10.2019, confirmada en parte por aquella, accesoriamente como Primera Pretensión Accesoria de dicha pretensión, se determine si procede declarar NULA la Resolución de Ejecución Coactiva N° 163- 2021-OEFA-OAD-COAC del 19.03.2021, notificada el 27.08.2021, por el cual se le requiere el pago de S/. 2´312,640.00 soles, por concepto de multa impuesta en la Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE, más S/. 53,627.50 soles por concepto de intereses; y,*

*5) **Segunda pretensión accesoria a la Segunda Pretensión Principal**: En caso se declare fundada la Segunda Pretensión Principal, pedimos además accesoriamente como Segunda Pretensión Accesoria de la misma, se determine si procede ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA por concepto de indemnización o restitución la suma de S/. 2´366,237.50 soles, suma igual a la pagada bajo protesta por SANTA LUISA con fecha 07 de setiembre de 2021, por concepto de la multa e intereses ordenada pagar por la Resolución de Ejecución Coactiva N° 163-2021-OEFA-OAD-COAC en ejecución de la mencionada Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE, que confirmó en parte la Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI, más los intereses legales correspondientes hasta el día que se produzca el pago de la indemnización o se produzca la restitución.*

*6) **Pretensión accesoria de la pretensión subordinada de la Segunda Pretensión Principal**: En caso se desestime la Segunda Pretensión Principal, pero se declare fundada total o parcialmente la Pretensión Subordinada a dicha pretensión, dirigida a obtener la reducción de la multa impuesta por el OEFA mediante la Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI del 15.10.2019, confirmada pero reducida en su monto por la Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE de fecha 26.08.2020, accesoriamente se deberá determinar si procede a ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA, en vía de restitución o devolución, la suma de dinero que se obtenga como diferencia entre el monto definitivo de la multa establecido en sentencia firme y la suma pagada bajo protesto por SANTA LUISA el 07.09.2021, más los intereses legales correspondientes hasta el día que se produzca el pago de la indemnización o se produzca la restitución."*

Habiendo sido declarada la demanda **INFUNDADA**, por lo cual, la demandante interpone recurso de apelación invocando los agravios resaltados en la parte expositiva de la presente resolución; por lo que, deberá procederse a la verificación de la corrección de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta los parámetros fácticos y jurídicos que rodean la presente causa.

- **En cuanto a la impugnación de la Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE.**

SEXTO: Debe referirse que, conforme a los actuados administrativos que se tiene a la vista, se observa que, mediante el **artículo 2 de la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017, que obra de fojas 59 a 115 del Tomo III del Expediente Administrativo, se impusieron a la parte demandante las siguientes medidas correctivas:

"(…) Artículo 2°. - Ordenar a Compañía Minera Santa Luisa S.A.A., en calidad de medidas correctivas, que cumpla con lo siguiente:

N	Conducta Infractora	Medidas Correctivas		
		Obligación	Plazo de Cumplimiento	Forma y plazo de acreditar el cumplimiento
3	Se detectó la existencia de efluente proveniente de Bocamina HX-2400 que estaba contemplado c punto de control en instrumento de ges ambiental.	Implementar las med necesarias a fin de capta totalidad del eflu proveniente de la Bocan HX-2400 y asegurar que sea derivado a la Planta Neutralización, con el obje	Treinta (30) días há contados a partir del siguiente de notificada co resolución direct correspondiente.	En un plazo no mayor de cinco (5) hábiles de vencido el plazo para cum con la medida correctiva, deberá prese ante la Dirección de Fiscalización informe técnico -adjuntando los me visuales (fotografías y/o vid debidamente fechados y con coordena

		de evitar que dicho efluen parte de este sea vertid ambiente sin un tratami previo.		*UTM GWS84- y otros documentos acrediten la derivación de la totalidad efluente proveniente de la Bocamina 2400 hacia la Planta de Neutralización.*
4	*El titular minero con ad las medidas de previsió control para evitar impedir que el eflu proveniente de la Bocan HX-2400 en la zona Pacayacu entre en cont con el suelo.*	*Acreditar la remediación suelo y del agua del impactada por su cont con el efluente provenient la Bocamina HX-2400en zona de Pacayacu.*	*Treinta (30) días há contados a partir del siguiente de notificada co resolución direct correspondiente.*	*En un plazo no mayor de cinco (5) hábiles de vencido el plazo para cum con la medida correctiva, deberá prese ante la Dirección de Fiscalización informe técnico -adjuntando los me visuales (fotografías y/o vid debidamente fechados y con coordenc UTM GWS84- que acrediten la ejecució las actividades de remediación, así c los resultados del análisis de calidad suelo y agua, en el área impactada po contacto con los efluentes min metalúrgicos, emitidos por un laborat acreditado por la autoridad competent*
5	*El titular minero no adopt medidas de previsión y co para evitar y/o impedi contacto de relaves s pastos y suelo con cober vegetal, proveniente de tubería de conducción relaves N° 2.*	*Implementar un sistema colección y drenaje en tubería de conducción relaves N° 2 a fin de evitar impedir el contacto de re sobre pastos y su naturales en caso se gen derrames de relave.*	*Sesenta (60) días há contados a partir del siguiente de notificada resolución direct correspondiente.*	*En un plazo no mayor de cinco (5) hábiles de vencido el plazo para cum con la medida correctiva, deberá prese ante la Dirección de Fiscalización informe técnico -adjuntando los me visuales (fotografías y/o vid debidamente fechados y con coordenc UTM WGS84- que acrediten implementación del sistema de drena derrames de relave en la tubería conducción de relaves N° 2*
		Acreditar la remediación área impactada por derrame de relave proveni de la tubería de conducció relaves N° 2.	*Treinta (30) días há contados a partir del siguiente de notificada co resolución direct correspondiente.*	*En un plazo no mayor de cinco (5) hábiles de vencido el plazo para cum con la medida correctiva, deberá prese ante la Dirección de Fiscalización informe técnico -adjuntando los me visuales (fotografías y/o vid debidamente fechados y con coordenc UTM WGS84- que acrediten la ejecució las actividades de remediación así com resultados del análisis de calidad de su en el área impactada por el derram relaves provenientes de la planta filtrado, emitidos por un laborat acreditado por la autoridad competent*

(…)".

6.1 Asimismo, como se observa del **Informe N° 1269-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, que obra de foja 310 a 320 del Tomo II del Expediente Administrativo, la administración concluyó que:

> ***«(…) 2. Objeto***
> *El presente informe tiene como objeto, realizar el cálculo de la multa correspondiente a las infracciones mencionadas en el numeral anterior.* ***(…)***
> ***4. Determinación de la sanción***
> *De acuerdo a la vinculación existente entre las infracciones materia de análisis, se considera un componente de capacitación en la determinación de la sanción. En esa línea, los costos de capacitación serán proporcionales a las dos infracciones.*
> ***4.1. Infracción N° 4****: El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir que el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 en la zona Pacayacu entre en contacto con el suelo.* ***(…)***
> *iii) Factores para la graduación de sanciones (F)*
> *Se ha estimado aplicar los tres (03) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores): (a) f1 gravedad de daño al ambiente, (b) f2 perjuicio económico causado y (c) reincidencia en la comisión de la infracción.* ***(…)***
> *v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracción*
> *El monto mínimo aplicable para una infracción de este tipo está en un rango hasta 10,000 UIT; ello conforme a lo señalado en el numeral 1.3 del punto 1 del cuadro de tipificación de infracciones ambientales y escala de multas y sanciones aplicables a la gran y mediana minería respecto de labores de explotación beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados minerales, aprobado mediante Decreto Supremo N°007-2012-MINAM. En tal sentido, la multa calculada en 125.92 UIT se encuentra en el rango propuesto por la norma tipificadora.*
> *vi) Reducción de la multa en 50% por aplicación del artículo 19° de la Ley 30230*

De otro lado, en virtud de la aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230, respecto a multas vinculadas a incumplimiento de medidas correctivas; corresponde la reducción del 50% de la sanción calculada; por lo que el monto de la sanción al administrado pasa de 125.92 UIT a 62.960 UIT, de acuerdo al cuadro N°4 ***(...)***
4.2. Infracción N° 5*: El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir el contacto de relaves sobre pastos y suelo con cobertura vegetal, proveniente de la tubería de conducción de relaves N°2.* ***(...)***
iii) Factores para la graduación de sanciones (F)
Se ha estimado aplicar los dos (02) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores): (a) f1 gravedad de daño al ambiente y (b) f2 perjuicio económico causado. ***(...)***
v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracción
El monto mínimo aplicable para una infracción de este tipo está en un rango hasta 10,000 UIT; ello conforme a lo señalado en el numeral 1.3 del punto 1 del cuadro de tipificación de infracciones ambientales y escala de multas y sanciones aplicables a la gran y mediana minería respecto de labores de exploración beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados minerales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM. En tal sentido, dado que la multa calculada mediante la metodología de multas se encuentra en el rango propuesto
por la norma tipificadora, correspondería sancionar con 113.33 UIT. ***(...)***
6. Conclusiones
En base del principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis de tope de multas por tipificación de infracciones, la reducción de la multa en 50% por la aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230 y el análisis de no confiscatoriedad; se determinó una sanción de 119.625 UIT por los incumplimientos en análisis, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 9

Resumen de Multas

Numeral	***Infracción***	***Multa (UIT)***
4.1	***Infracción N° 4***	***62.690 UIT***
4.2	***Infracción N° 5***	***56.665 UIT***
Total		***119.625 UIT***

(...)»

6.2 De otro lado, el **Informe N° 1297-2019-OEFA/DFAI-SEM** de fecha 30 de octubre de 2019, obrante de fojas 01 a 46 del Tomo IV del Expediente Administrativo, en el que se dejaron plasmadas las siguientes conclusiones:

«(...) VI. CONCLUSIONES
(i) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien de denegar la solicitud de variación de la medida correctiva N° 3 ordenada en la Resolución Directoral N °642-2017-OEFA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe.
(ii) De acuerdo con lo expuesto en el presente Informe se considera que el Administrado, ha cumplido la medida correctiva N 1, correspondiente a la conducta infractora N° 3, ordenada mediante el Artículo 2" de la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI, que se encuentra detallada en el Cuadro N° 1 del presente Informe, por lo que corresponde declarar concluido el Procedimiento Administrativo Sancionador en este extremo.*
(iii) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien declarar el incumplimiento de las medidas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas al administrado mediante Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI, las mismas que han sido descritas en el Cuadro N° 1 del presente Informe, correspondiente al expediente N° 625-2016-OEFA/DFSAI/PAS.
(iv) Asimismo, se recomienda a la Autoridad Decisora, reanudar el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 19° de la Ley N" 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
(v) Se recomienda a la Autoridad Decisora sancionar al administrado por la comisión de las infracciones N° 4 y 5 determinadas en el artículo N° 1 de la Resolución Directoral, al haberse verificado el incumplimiento de las medidas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas en la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI, con una multa ascendente a 119.625UIT (ciento diecinueve con 625/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. (...)».

6.3 Asi, mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI** de fecha 30 de octubre de 2019, que obra de fojas 49 a 56 del Tomo IV del Expediente Administrativo, se resuelve:

«(...)
Artículo 2°.- Declarar el incumplimiento de las medidas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas a la empresa Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI. señaladas en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución; y, en consecuencia, se reanuda el procedimiento administrativo sancionador por las conductas infractoras N°4 y N° 5, la cual ha sido detallada en el Cuadro N° 1 del informe

de verificación y de la presente Resolución, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Sancionar a Compañía Minera Santa Luisa S.A., con una multa total ascendente a 119.625 UIT (ciento diecinueve con 625/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. El detalle se muestra a continuación:

CONDUCTA INFRACTORA	*MULTA CALCULADA*	*MULTA FINAL (REDUCIDA 50%)*
Infracción N° 4.- El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impe que el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 la zona de Pacayacu entre en contacto con el suelo.	*125.92 UIT*	*62.960 UIT*
Infracción N° 5.- El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impe el contacto de relaves sobre pastos y suelo con cobertura vegetal, proveniente de la tubería de conducción de relaves N° 2	*113.33 UIT*	*55.665 UIT*

(…)».

6.4 Finalmente, mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, ahora impugnada, que obra de fojas 133 a 182 vuelta del Tomo II del Expediente Administrativo, se resuelve:

«(…) PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, que declaró el incumplimiento de Compañía Minera Santa Luisa S.A. de la ejecución de las medidas correctivas 3 y 4 por la comisión de la conducta infractora N° 5 señalada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa.
SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, en el extremo que impuso a Compañía Minera Santa Luisa S.A. una multa ascendente a 62.96 (sesenta y dos con 96/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Santa Luisa S.A. con una multa ascendente a 56.665 (cincuenta y seis con 665/1000) Unidades Impositivas Tributarias; reformándola a una multa ascendente a 49.47 (cuarenta y nueve con 47/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, en atención a los argumentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa. (…)».

- **En cuanto a la impugnación de la Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE**

SÉPTIMO: De los mismos actuados administrativos, se oprecia que, a través del **artículo 2 de la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017, que obra de fojas 259 a 274 del Tomo I del Expediente Administrativo, se impuso a la parte demandante la siguiente medida correctiva:

«(…)

Tabla N° 2: Medida Correctiva

N	Conducta Infractora	Medida Correctiva		
		Obligación	Plazo para el cumplimiento	Plazo y forma para acreditar el cumplimiento
	El titular minero no cuent con un sistema de colecció drenaje en los tramos 1 y 2 las tuberías de conducción relaves	Acreditar la culminación la instalación de las bandejas metálicas en el tramo 1 de las tuberías d conducción de relaves, as como acreditar la implementación del siste de colección y drenaje qu evite el contacto con el su en caso de fugas o derran de relaves en el tramo 2 d las tuberías de conducció de relaves.	En un plazo no mayor cuarenta y cinco (45) d hábiles, contados a pa del día siguiente de notificada la presente resolución.	En un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de vencido el plazo para cumpli con la medida correctiva, deberá prese ante la Dirección de Fiscalización, un informe técnico -adjuntando los medios visuales (fotografías y /o videos) debidamente fechados y con coordenad UTM WGS84- que detallen el sistema de colección y drenaje que evite la afectaci al ambiente en caso de fugas o derrame relaves en los tramos 1 y 2 de las tuberí de conducción de relaves.

(…)
SE RSUELVE: (…)
<u>Artículo 1°</u>.- Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Santa Luisa S.A., por la comisión de las infracciones administrativas indicadas en los numerales 1 y 2 de la Tabla N° 1, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
<u>Artículo 2°</u>.- Ordenar a Compañía Minera Santa Luisa S.A., en calidad de medidas correctivas, que cumpla con las indicadas en la Tabla N° 2 de la presente Resolución. En caso de no cumplir con las medidas correctivas ordenadas, queda habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva de acuerdo al Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. (…)».

7.1 Asimismo, del **Informe N° 1267-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, que obra de <u>foja 201 a 210 del Tomo II del Expediente Administrativo</u>, se concluyó que:

«(…) 2. Objeto
El presente informe tiene como objeto, realizar el cálculo de la multa correspondiente a la única infracción referida en el numeral precedente.
3. Fórmula para el cálculo de multa
La multa se calcula al amparo del principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la administración, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - TUO de la LPAG. (…)
iii) Factores para la graduación de sanciones (F)
Se ha estimado aplicar dos (2) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores); (a) f1: gravedad de daño al ambiente y (b) f2: perjuicio económico causado. (…)
v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracciones
Conforme a lo señalado en el numeral 3.4 del Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería, aprobada mediante Decreto Supremo N 007-2012-MINAM, este tipo infractor, se encuentra en un rango de hasta 10 000 UIT. En tal sentido, la multa calculada 1 203.58 UIT, se encuentra en el rango normativo establecido. (…)*
7. Conclusiones
En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis de tope de multas por tipificación de infracciones, la reducción en 50% de la multa por aplicación del artículo 19" de la Ley 30230 y el análisis de no confiscatoriedad; se determinó una sanción de 601.79 UIT para el incumplimiento en análisis, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 8

Resumen de Multas

Numera	Infracción	Multa (UIT)
4	Infracción N° 1	601.79 UIT
Total		601.79 UIT

(…)».

7.2 De otro lado, se tiene el **Informe N° 1237-2019-OEFA/DFAI-SEM** de fecha 15 de octubre de 2019, que obra de fojas 215 a 236 del Tomo II del Expediente Administrativo, en el que se determinó:

«(…) VII. CONCLUSIONES
(i) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien de denegar la solicitud de variación de la única medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe.
(ii) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien declarar el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada al administrado mediante Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, las mismas que han sido descritas en el Cuadro N° 1 del presente Informe, correspondiente al expediente N° 1320-2016-OEFA/DFSAI/PAS.
(iii) Asimismo, «se recomienda a la Autoridad Decisora, reanudar el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
(iv) Se recomienda a la Autoridad Decisora sancionar al administrado por la comisión de la infracción N° 1 determinada en el artículo N° 1 de la Resolución Directoral, al haberse verificado el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, con una multa ascendente a 601.79UIT (seiscientos uno con 79/100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. (…)».

7.3 Mediante la **Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI** de fecha 15 de octubre de 2019, que obra de fojas 239 a 245 del Tomo II del Expediente Administrativo, se resolvió:

«(…) SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Denegar la solicitud de variación de la única medida correctiva dictada a Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Declarar el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada a la empresa Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 0828-2017-OEFA/DFSAI, señaladas en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución; y, en consecuencia, se reanuda el procedimiento administrativo sancionador por la conducta Infractora N°1, la cual ha sido detallada en el Cuadro N° 1 del Informe de verificación y de la presente Resolución, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Sancionar a Compañía Minera Santa Luisa S.A., con una multa total ascendente a 601.79 (Seiscientos uno con 79/100) Unidades impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. El detalle se muestra a continuación:

CONDUCTA INFRACTORA	*MULTA CALCULAD*	*MULTA FINAL (REDUCIDA 50%)*
Infracción N° 1.- El administrado no cuenta co sistema de colección y drenaje en los tramos 1 de las tuberías de conducción de relaves	*1203.58 UIT*	*601.79 UIT*
Total	*1203.58 UIT*	*601.79 UIT*

(…)».

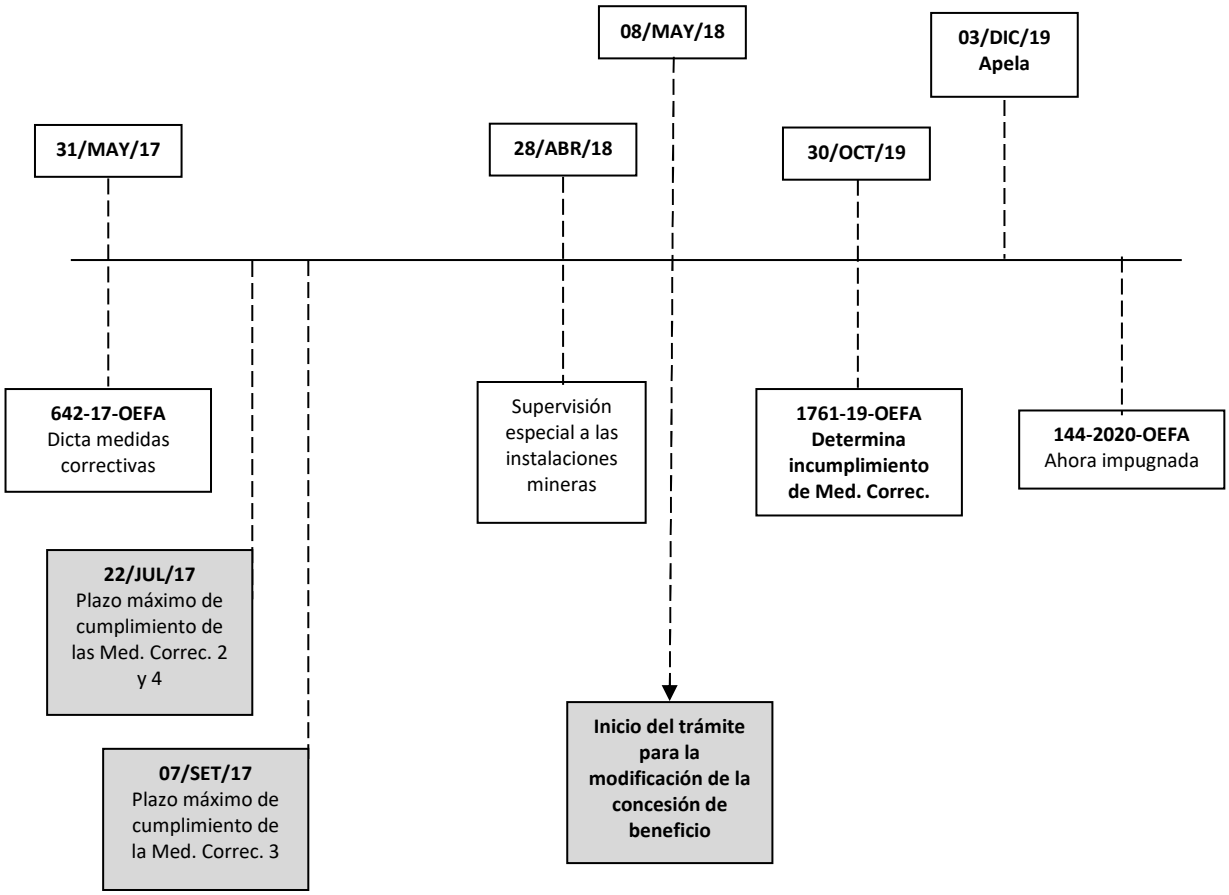
7.4 Finalmente, mediante la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, ahora impugnada, que obra de fojas 321 a 352 vuelta del Tomo II del Expediente Administrativo, que resuelve:

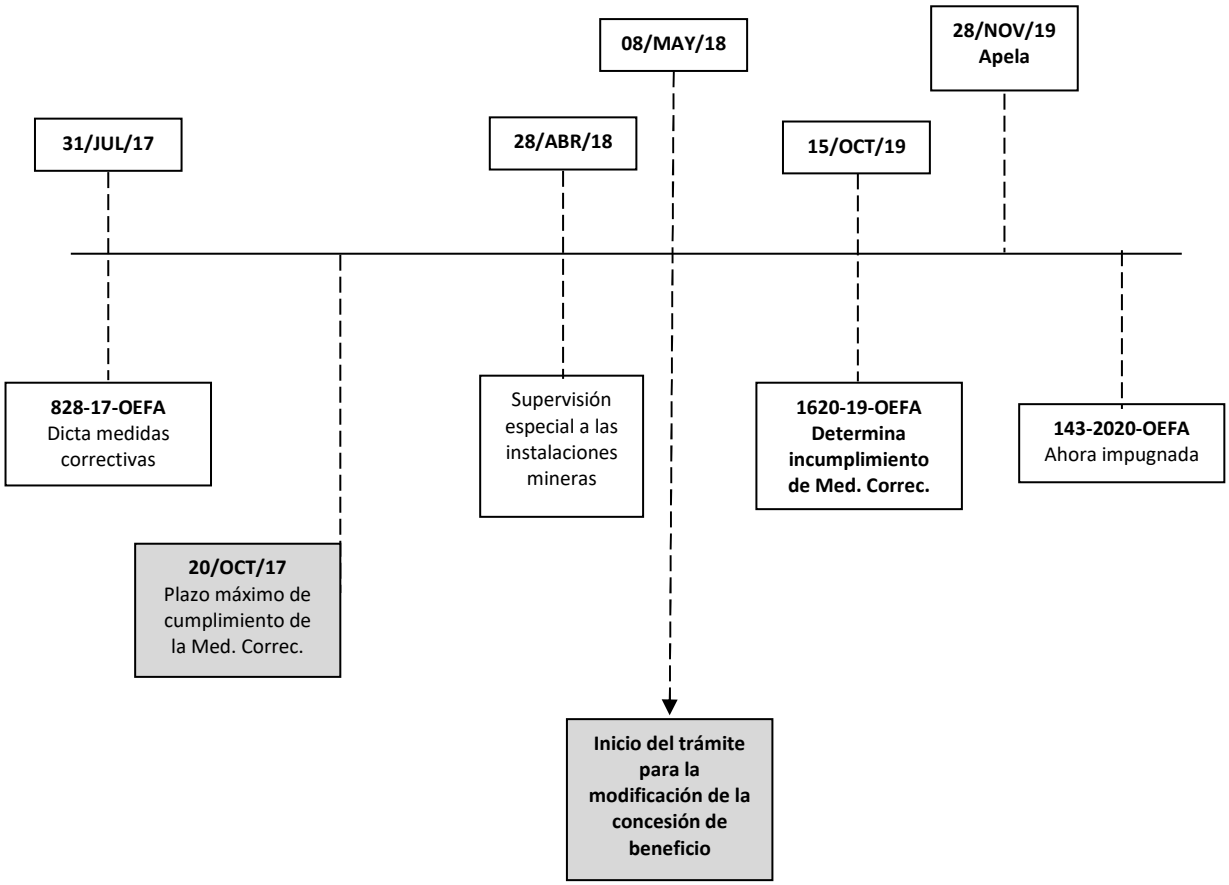
«(…) SE RESUELVE:
PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI del 15 de octubre de 2019, en el extremo que declaró el incumplimiento de Compañía Minera Santa Luisa S.A. de la ejecución de la única medida correctiva señalada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa.
SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI del 15 de octubre de 2019, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Santa Luisa S.A. con una multa ascendente a 601.79 (seiscientos uno con 79/100) Unidades Impositivas Tributarias; reformándola a una multa ascendente a 525.60 (quinientos veinticinco con 60/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa. (…)».

OCTAVO: Como cuestión previa, debe quedar claramente establecido, que, conforme se desprende del propio discurso de la parte demandante, ahora apelante, no se cuestiona el dictado de las medidas correctivas por parte del OEFA; como tampoco, el no cumplimiento de las mismas; sino, el hecho de que no se evaluaron las circunstancias ***posteriores*** a su dictado, que habrían ameritado su cambio, modificación o levantamiento, por parte de la administración; en la medida que, - según refiere la accionante -, existían razones fácticas que hacían **inconducente** la ejecución de tales medidas; toda vez que, era inminente el cambio de ubicación y condiciones de las tuberías de conducción de relaves. **Cambios que – una vez realizados – hacían innecesarias e inviables** adoptar las medidas concretas requeridas en las medidas correctivas, aun cuando tenían la naturaleza de firmes; por lo que, resultaba racional sustituir las medidas por otras que no generaran una mayor carga económica al administrado.

NOVENO: Iniciando el análisis de fondo correspondiente, a efectos de ubicar los principales hechos ocurridos en ambos procedimientos administrativos, narrados en los considerandos sexto y séptimo sobre las resoluciones 143-2020-OEFA/TFA-SE y 144-2020-OEFA/TFA-SE nos asistiremos de los siguientes gráficos:

144-2020-OEFA/TFA-SE





<u>DÉCIMO</u>: Del tenor de los agravios expuestos en el recurso de apelación, se desprende que los argumentos de la apelante se circunscriben a los siguientes aspectos o extremos: **i)** Existe un vicio en la sentencia, relacionada con el cuestionamiento a la violación del derecho de defensa, en la medida que no se analizó la indebida notificación electrónica que no le permitió oportunamente solicitar y hacer el uso de la palabra el día de la vista de la causa ante el Tribunal Administrativo del OEFA; **ii)** Respecto a la validez de las medidas correctivas dictadas, existían diversas razones fácticas que hacían **inconducente** la ejecución de las mismas porque era inminente el cambio de ubicación y condiciones de las tuberías de conducción de relaves, **cambios que – una vez realizados - hacían innecesarias e inviables** adoptar las medidas concretas requeridas en las medidas correctivas. En este sentido, era racional sustituir tales medidas por otras que no generaran una mayor carga económica al administrado, pero, y esto es importante, sin desmedro de la protección del medio ambiente; lo que redunda, además en la validez y eficacia de las multas impuestas, en el mejor de los casos debieron haber sido reducidas; **iii)** En cada caso se han desestimado las pretensiones accesorias de cada pretensión

principal y subordinada, sobre la base del hecho que las pretensiones principales habían sido ya desestimadas, no existiendo otro fundamento.

UNDÉCIMO: Respecto al primer agravio identificado con el numeral **i)** en el considerando décimo, la parte refiere que no tuvo conocimiento de la fecha respectiva para la vista a nivel administrativo, por hechos relacionados con la notificación de la resolución respectiva, así refiere que la casilla electrónica donde fue notificada fue una abierta por el Poder Judicial en la cual se tardo en operativizar su acceso, más aun cuando la dirección electrónica donde debe ser notificado el administrado debe contar con su consentimiento, por lo que, no habiéndose observado a cabalidad dichos requisitos ha sido perjudicada en sus derechos.

11.1 Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la demandante primigeniamente fue programada para poder ofrecer su informe oral el 25 de marzo de 2020 a horas 10:10 horas de la mañana, no obstante, por la declaración del estado de emergencia, la misma fue reprogramada para el día martes 11 de agosto de 2020 a horas 9:40 am. En ese sentido, hay que tener presente que mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 00010-2020-OEFA/CD Lima, 03 de julio de 2020, se dispuso aprobar el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CASILLAS ELECTRÓNICAS DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA, cuya primera disposición reglamentaria final, estableció un cronograma, según el ultimo dígito del RUC, a efectos de que los administrados pudieran proceder a su autenticación:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Cronograma para autenticación de los/as administrados/as y las EFA a través de la Plataforma del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA
La autenticación de la identidad de los/as administrados/as y EFA se realiza a través del portal web: https://sistemas.oefa.gob.pe/sice, según lo previsto en los Artículos 9 y 13 del presente Reglamento, conforme al siguiente cronograma:

Último dígito de RUC	Fechas para autenticación
0 y 1	6 al 8 de julio de 2020
2 y 3	9 al 13 de julio de 2020
4 y 5	14 al 16 de julio de 2020
6 y 7	17 al 21 de julio de 2020
8 y 9	22 al 24 de julio de 2020

11.2 Asimismo, la disposición complementaria transitoria del mismo dispositivo legal señaló:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

ÚNICA.- Asignación de casillas electrónicas a administrados/as con procedimientos en trámite
El Sistema de Casillas Electrónicas es aplicable a los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento. En estos casos, corresponde que los/as administrados/as que se encuentran tramitando dichos procedimientos realicen la autenticación de su identidad conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 y dentro del plazo que le corresponda según la Primera Disposición Complementaria Final.

DUODÉCIMO: De lo descrito se advierte que, para el momento de efectuada la notificación como fue el 29 de julio de 2020[3], la demandante se encontraba en la obligación, atendiendo a su último dígito del número de RUC (el cual para su caso termina en 4) de haber tramitado su casilla electrónica ante el OEFA, al respecto, en el discurso o tesis que elaborar para defender su posición, no se advierte que haya hecho alusión a esta regulación, no obstante haber sido debidamente explicada en la contestación de la demanda por parte del OEFA, por lo que su argumento no se torna en verosímil, **no ha negado la existencia del reglamento, así como del cronograma consignado en el mismo dentro del cual debía proceder, a autenticar la casilla asignada**.

DÉCIMO TERCERO: Asimismo, si bien mediante el escrito de fecha 3 de febrero de 2021[4], la demandante adjuntó una constatación notarial, mediante la cual se habría utilizado el buscador para identificar correo con el nombre "SICE OEFA", dando como resultado el correo enviado por aplicaciones@oefa.gob.pe del 6 de noviembre de 2020, fecha posterior a la notificación de las resoluciones 144 y 143-OEFA y de las citaciones de informe oral, ello no causa convicción, dado el tiempo trascurrido (pudo haberse reiterado el aviso de bienvenida), más aun si se ha establecido que era obligación de la demandante acatar cronograma dictado en función a su ultimo dígito de RUC, por la norma citada líneas arriba.

DÉCIMO CUARTO: A mayor abundamiento, consideramos que la imposibilidad de brindar un informe oral, no implica que el procedimiento deba ser declarada nulo, si se tiene presente, que el Tribunal Constitucional ha referido en la STC N° 03641-2010-PHC/TC de fecha 22 de noviembre de 2010, puntualmente su fundamento 5 que:

> *«(…)*
> *5. A este respecto, se aprecia de autos que si bien el abogado del demandante solicitó que se difiera la fecha para el informe oral mediante escrito de fecha 11 de mayo del 2010 (f. 56), nada impidió que el accionante o su abogado defensor en su oportunidad se apersone al órgano jurisdiccional, para que presente informes escritos y ofrezca medios probatorios en regular ejercicio de su derecho al debido proceso.* ***Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado acerca de que en los recursos de impugnación en los que prima lo escrito sobre la oralidad el impedimento de informar oralmente no vulnera el derecho de defensa siempre que se le permita a la parte informar por escrito****.*

3 Véase folios 362 vuelta del expediente administrativo Tomo II.

4 Véase folios 307 del expediente principal.

(…)»

14.1 En igual sentido, el fundamento 16 de la sentencia recaída en el expediente N° 01147-2012-PA/TC de fecha 16 de enero de 2013, el Tribunal Constitucional señaló que:

> *«(…)*
> *16. De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los* ***medios legales suficientes para su defensa****; pero* ***no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo****. Este hecho se produce cuando al justiciable* ***se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos*** *(Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros).*
> *(…)*
> *18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo,* ***ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente****, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que* ***en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación****. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente. Por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del Código Procesal Constitucional.*
> *(…)»*

14.2 De lo sentado por el Tribunal Constitucional, puede concluirse, que la omisión de ofrecer un informe oral, en procedimientos de naturaleza eminentemente escrita, como es en el presente caso, ***no vulnera el derecho al debido procedimiento***, por ende, la falta de informe oral no implica, en estricto, una afectación al contenido esencial al derecho de defensa; porque la lógica del procedimiento administrativo sancionador responde a una de tipo escrito o documental.

DÉCIMO QUINTO: En esa línea, es de referirse que, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que la demandante ha tenido la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas de descargo, controvertir las decisiones adoptadas por la administración; acceder a la lectura de los actuados administrativos, por lo demás, corresponde tener presente, que la mera invocación formal de no haber ofrecido el informe oral, y con ello, recortado su derecho de defensa, no resulta un argumento categórico para declarar la nulidad del procedimiento, en la medida que la demandante no ha cumplido con desarrollar o esgrimir argumento concreto alguno, de cómo esa omisión incidió directamente en la dilucidación de los hechos controvertidos, o cuál era el argumento, exposición o actuación que resultaba preponderante o esencial a efectos de ser informado

oralmente y que no lo pudiera efectuar por escrito, de allí que en atención a ello, deba desestimarse dicho extremo de la apelación.

<u>DÉCIMO SEXTO</u>: En lo que atañe al **numeral ii)** del considerando décimo, como fuera resaltado en el octavo considerando de la presente resolución, la demandante refiere, que no ha sostenido que ha cumplido con las medidas correctivas dispuestas por Resoluciones Directorales N° 642 y 828-2017-OEFA/DFSAI, en los mismos términos literales en los que se habían dispuesto en tales resoluciones; sino que, sostiene que, habían diversas razones fácticas que hacían **inconducente** la ejecución de tales medidas porque era inminente el cambio de ubicación y condiciones de las tuberías de conducción de relaves, **cambios que – una vez realizados - hacían innecesarias e inviables** adoptar las medidas concretas requeridas en la medidas correctivas. En este sentido, era racional sustituir tales medidas por otras que no generaran una mayor carga económica al administrado, pero, y esto es importante, sin desmedro de la protección del medio ambiente.

<u>DÉCIMO SÉPTIMO</u>: Al respecto, debe iniciarse el examen, recordándose que, existe un especial deber de protección de los derechos fundamentales y bienes constitucionales que emana del propio texto de la Constitución Política del Estado, así en la STC N° 0858-2003-AA/TC de fecha 24 de marzo de 2004, en su fundamento 6 y siguientes se afirmó que:

"(…)

6. Como se sabe, debido al influjo de diversas teorías que han servido de base al constitucionalismo, y muy significativamente de las doctrinas pactistas, desde sus orígenes, el Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría decirse, incluso, que se trata de su finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. ***El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un "deber especial de protección"****.*

Por cierto, este "deber especial de protección" del Estado no es sólo una cuestión teorética derivada de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. Constitucionalmente se sustenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. En efecto, como antes lo ha señalado este Tribunal, los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que los derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento constitucional (cf. STC 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras).

Lo que significa, en primer lugar, que en el ordenamiento constitucional peruano todas las leyes, reglamentos y sus actos de aplicación, deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales (STC 2409-2002-AA/TC). En ese sentido, los derechos constitucionales, en cuanto valores materiales del ordenamiento, tienen una pretensión de validez, de modo que tienen la propiedad de "irradiarse" y expandirse por todo el ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, si los derechos fundamentales cumplen una función de legitimación jurídica de todo el ordenamiento constitucional, y, al mismo tiempo, tienen una pretensión de validez, entonces tienen también la propiedad de exigir del Estado [y de sus órganos] un deber especial de protección para con ellos. ***Y es que si sobre los derechos constitucionales, en su dimensión objetiva, sólo se proclamara un efecto de irradiación por el ordenamiento jurídico, pero no se obligara a los órganos estatales a protegerlos de las asechanzas de terceros, entonces su condición de valores materiales del ordenamiento quedaría desprovista de significado.***

7. No es ese el caso, desde luego, del ordenamiento constitucional peruano. ***En efecto, tal "deber especial de protección" al cual se encuentran obligados todos los órganos del Estado, sin excepción, se halla constitucionalizado en nuestro ordenamiento jurídico desde su primer artículo, a tenor del cual "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"; y, en forma por demás significativa, en el artículo 44 de la Norma Suprema, según el cual "Son deberes primordiales del Estado: [...] garantizar la plena vigencia de los derechos humanos"*** *[subrayado agregado].*

En ese sentido, la constitucionalización del "deber especial de protección" comporta una exigencia sobre todos los órganos del Estado de ***seguir un comportamiento dirigido a proteger, por diversas vías, los derechos fundamentales, ya sea cuando estos hayan sido puestos en peligro por actos de particulares, o bien cuando su lesión se derive de otros Estados. Se trata de una función que cabe exigir que asuma el Estado, a través de sus órganos, cuando los derechos y libertades fundamentales pudieran resultar lesionados en aquellas zonas del ordenamiento en los que las relaciones jurídicas se entablan entre sujetos que tradicionalmente no son los destinatarios normales de esos derechos fundamentales.***

(...)" (negritas agregadas)

De lo que se colige que, es una obligación o directriz de las autoridades administrativas, evitar que se lesione, o en caso se haya producido una vulneración a algún derecho que agravie al interés público, que el mismo sea **remediado**.

DÉCIMO OCTAVO: En el presente caso, el fundamento jurídico del dictado de medidas correctivas, puede ser extraído del artículo 251 del TUO de la LGPA – Ley N° 27444 que en su artículo 251 precisa que:

"(...)

Artículo 251. -Determinación de la responsabilidad

251.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado ***son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados****, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.*

(...)" (Negritas y subrayados agregados)

DÉCIMO NOVENO: De acuerdo con Juan Carlos Morón Urbina[5], una medida correctiva implica:

"(...)

En términos generales, y como su propio nombre lo indica, una medida correctiva es un mandato u orden proveniente de una autoridad competente que tiene ***como propósito corregir, subsanar o enmendar una situación equivocada o errada****. Cuando extrapolamos este tipo de medidas a las organizaciones administrativas a cargo de supervisar comportamientos de agentes económicos, nuestra legislación las suele definir como "las medidas para corregir una conducta infractora", "las medidas necesarias para reestablecer la situación o para preservar la normal prestación de servicios", como las "medidas que permitan reestablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta antijurídica, a su estado anterior", como "medidas conducentes a reestablecer la leal competencia en el mercado" o como "****medidas que (...) tienen como finalidad corregir los efectos que la conducta infractora hubiese causado al consumidor****".*

5 Los actos-medidas (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad sancionadora de la Administración. Juan Carlos Morón Urbina En Revista Publicada por el Circulo de Derecho Administrativo. Pág. 146.

Como se puede apreciar, dentro de este término conviven tres elementos concurrentes:
– Un contenido: un acto de gravamen;
– Una causa: es una respuesta de la administración frente a un ilícito en comisión o ya consumado, y;
– Un propósito retrospectivo: se propone reestablecer o reparar la legalidad mediante la cancelación o reversión de sus efectos en el mundo externo.
(…)"

VIGÉSIMO: En consecuencia, la razón de ser o justificación de una medida correctiva, al menos la dictada en el presente caso, lo que busca es que **retrospectivamente** se corrijan los efectos de la conducta infractora, es decir, en otras palabras, la lógica que subyace a su dictado, no implica un fin represor o sancionatorio, sino que su objetivo es que se reponga o repare cuanto antes posible la situación alterada por el infractor a su estado anterior.

20.1 En el presente caso, no se encuentra en discusión que las medidas correctivas fueron dictadas y consentidas por la apelante, encontrándose **contenidas en actos administrativos firmes**. Así, si se revisan los gráficos elaborados e insertados en el considerando noveno precedente, se advierte que el hecho sobreviniente, al que alude la demandante, como fue la presentación de la solicitud de inicio del trámite para la medición de la concesión de beneficio, lo que implicaba el traslado o reubicación de diversos componentes, **se produjo el 8 de mayo de 2018**, mientras que las medidas correctivas tenían como fecha máxima de cumplimiento entre mediados y fines del año 2017; por lo que, ciertamente, atendiendo a su naturaleza ya descrita, **un hecho posterior** como la presentación de la solicitud para la modificación de la concesión de beneficio, no puede significar una causal eximente para justificar su incumplimiento, en otras palabras, la demandante trata de beneficiarse de un acto posterior para justificar una ventana de tiempo en la cual se encontraba obliga a **remediar o enmendar una conducta infractora que afectaba el medido ambiente y que había sido constatada por la administración.**

VIGÉSIMO PRIMERO: Por lo demás y abundando en razones se debe tener presente que el artículo 18 de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental precisa en su artículo 18 que:

"(…)
Artículo 18.- Responsabilidad objetiva
*Los administrados son responsables **objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas** de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y **de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA**.*
(…)"

Asimismo, de manera concordada, el artículo IX del Título Preliminar de la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente que precisa:

"(…)
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, ***está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados****, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.*
(…)"

De lo que se desprende, que los mandatos dictados por el OEFA, son y deben ser acatados a efectos de preservar el medio ambiente y los mismos, no solo tienen amparo legal, sino incluso constitucional, conforme la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional, en consecuencia, dicho extremo de la apelación debe ser desestimado igualmente, en la medida que ha quedado demostrado que el cumplimiento de las medidas correctivas era de inexcusable cumplimiento.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Por otro lado, en cuanto a la determinación de las multas impuestas, las mismas han sido calculadas en función a una fórmula que determina un valor a cada componente y han sido plasmadas en el Informe N° 1269-2019-OEFA/DFAI-SSAG de fecha 14 de octubre de 2019[6], para el caso del incumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE de fecha 26 de agosto de 2020, mientras que para el caso de la Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 26 de agosto de 2020, en el informe N° 1267-2019-OEFA/DFAI-SSAG de fecha 14 de octubre de 2019, lo que evidencia que la multa se encuentra trasparentada y es acorde al principio de razonabilidad en función de los valores consignados en las fórmulas que los sustentan, respecto a los cuales la demandante no los ha objetado en absoluto.

VIGÉSIMO TERCERO: Por otro lado, en lo que atañe a lo reseñado en el **numeral iii)** del considerando decimo, en el sentido que sus pretensiones han sido formuladas como pretensiones autónomas, con su propia justificación, por lo que, tanto procesalmente como en el *iter* del razonamiento del juzgador, no necesariamente las conclusiones adoptadas respecto de las cuestiones en que se fundaban la Primera y Segunda Pretensión Principal, podían utilizarse como justificación suficiente para sostener el fallo recaído sobre la Tercera y Cuarta Pretensión Principal. Sin embargo, es eso lo que ocurre en la Sentencia, al respecto, las pretensiones principales postuladas en el presente proceso se han circunscrito a las siguientes:

"(…)
PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL*: Se declare la* ***Nulidad de la Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE*** *de fecha 26 de agosto de 2020.*
(…)
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL*: Se declare la* ***Nulidad de la Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE*** *de fecha 26 de agosto de 2020.*

6 Folios 155 Tomo III del expediente administrativo

(…)
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL*: En ejercicio de* ***Plena Jurisdicción****, se* ***deje sin efecto*** *las* ***Medidas Correctivas*** *comprendidas en la* ***Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE*** *de fecha 26 de agosto de 2020, establecidas por la* ***Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI*** *de fecha 31 de mayo de 2017.*
CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL*: En ejercicio de* ***Plena Jurisdicción****, se* ***deje sin efecto*** *las* ***Medidas Correctivas*** *comprendidas en la* ***Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE*** *de fecha 26 de agosto de 2020, establecidas por la* ***Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI*** *de fecha 31 de julio de 2017.*
(…)"

VIGÉSIMO CUARTO: Sobre el particular, y en atención a la tercera y cuarta pretensiones principales, que son de plena jurisdicción, se debe tener presente que:

"(…)
En el caso de la pretensión de plena jurisdicción, ***esta se trata de un reconocimiento****, en el proceso contencioso administrativo, que tiene como origen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues el particular puede obtener un pronunciamiento del juez de manera efectiva y eficaz que le proporcione una tutela a las situaciones jurídicas de las cuales es titular, tal cual lo establece el artículo 1 del TUO de la LPCA.* ***De esta forma, se solicita al órgano jurisdiccional no solo la anulación del acto, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de esta****.*
Complementando lo anteriormente dicho, la pretensión de plena jurisdicción busca tanto una tutela declarativa como de condena, ya que, en primer lugar, permite que se reconozca o que el juez disponga el restablecimiento de un derecho o interés vulnerado por las actuaciones de la administración pública, y, en segundo lugar, se condena a la administración para que realice todas las medidas o actos necesarios para el fin de reconocer o restablecer los derechos vulnerados.
(…)"[7]

VIGÉSIMO QUINTO: De lo expuesto se tiene que, si bien, la empresa demandante ha postulado estas dos pretensiones de plena jurisdicción, referidas a que se dejen sin efecto las medidas correctivas, ello necesariamente implica la determinación de la validez de su dictado (lo que se realizó al momento de evaluar la primera y segunda pretensión principal), habiéndose determinado, conforte el numeral 32 de la resolución impugnada, que eran de obligatorio cumplimiento, aunado al hecho, desarrollado líneas arriba, que su dictado responde a una lógica de remediar los efectos causados (tienen un efecto **retrospectivo**), por lo que en dichas circunstancias, resulta lógico que también hayan sido desestimadas, en conciencia no se advierte error alguno al momento de la emisión del pronunciamiento de primera instancia, ni una deficiencia en su motivación.

VIGÉSIMO SEXTO: Conforme a lo expuesto, este Colegiado arriba a la conclusión que, del análisis de lo actuado y de los documentos que obran en el acompañado, la entidad administrativa demandada procedió conforme a la Ley, no advirtiéndose que los actos administrativos objeto de impugnación se encuentren incursos en causal alguna de nulidad

7 LA PLENA JURISDICCIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sistema procesal que salvaguarda los derechos de los servidores públicos frente a los actos de la administración pública. En ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL Nº 25 / ENERO 2016. Pág. 73.
Ruta Web:
https://www.el-terno.com/pdf/La-plena-jurisdiccion-en-el-proceso-contencioso-administrativo.pdf

contemplada en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444; reuniendo los requisitos de validez exigidos en el artículo 3 del mismo texto legal. Asimismo, la sentencia apelada ha cumplido con la debida motivación, no hallándose insuficiencia o falta de argumentación lógica jurídica, ni en el razonamiento interno, ni en la contratación de las premisas; correspondiendo en consecuencia confirmar la sentencia apelada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa, **DECIDE**: **CONFIRMAR** la sentencia apelada, expedida mediante Resolución N° 6 de fecha 25 de noviembre de 2022 que declaró **INFUNDADA** la demanda. En los seguidos por **Compañía Minera Santa Luisa S.A.** contra el OEFA, sobre impugnación de resolución administrativa.

BELTRÁN PACHECO CERNA LANDA

VALER FERNÁNDEZ